

1515532-66.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "guardar", para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de maconha (27g), 209 (duzentos e nove) porções de cocaína (82g) e 210 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515532-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515532-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185175/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26025510 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2185175 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO APARECIDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

FERNANDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 12h, na Travessa Cardeal-Tangará, n.º 45, Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 17 (dezessete) porções de maconha (27g), 209 (duzentos e nove) porções de cocaína (82g) e 210 (duzentas e dez) porções de crack (59g), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), bem como laudo pericial (fls. 21/24) (fls. 61/63).

O réu foi preso em flagrante (fls.01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 40/42).

A denúncia foi recebida às fls. 66/69. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de fls.12/13, do laudo de constatação de fls. 21/24, do laudo pericial de fls. 85/87 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu negou a prática do delito. Disse ter parado no bar para comprar refrigerante, quando policiais entraram. O rapaz que estava atrás do balcão correu. Disse que os levaria para averiguação. Todavia, os outros dois foram liberados e ele foi preso porque tinha passagem. Não conhecia os policiais (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando suas versões com as demais provas do processo, conclui-se que não apresentam qualquer embasamento probatório.

O policial civil Frank Miguel Correia Alcantara de Souza afirmou, em resumo, que estavam em operação pelo local dos fatos, conhecido por haver diversos ponto de tráfico. Surpreenderam o réu em pé, com uma bolsa a tiracolo, contendo drogas. O réu estava em uma viela. Não o viram vendendo drogas. Não se lembra a quantidade de entorpecentes que havia na pochete. Acharam suspeito o fato dele estar no local com uma bolsa. Acha que havia dinheiro também. O réu se manteve em silêncio. Não abordaram outras pessoas. Não conhecia o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Vitor Leonardo Pereira de Oliveira Junior, também policial civil, narrou, em suma, que receberam denúncia de que no local dos fatos estava ocorrendo tráfico. No local, abordaram o réu dentro de uma bar. Embaixo do balcão, encontraram drogas, mas não se lembra as espécies. Não se encontraram dinheiro. O réu estava do lado de fora do balcão e se identificou como o responsável pelo bar, como assumiu a propriedade das drogas, não disse para que se destinavam as drogas. Não se lembra se o réu usava pochete. Não se lembra se mais alguém foi abordado e havia pessoas passando na rua, mas não fofa, conduzidas para a delegacia. Não conhecia o réu (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial civil Robson Gomes da Silva afirmou, em resumo, que o local é conhecido como ponto de tráfico. A equipe passou pelo local, um bar em uma rua sem saída. O réu estava no bar. Encontraram drogas atrás de um balcão, próximo a onde ele estava. Ele confessou a propriedade da droga, mas não especificou seu destino. Não se lembra se havia pochete com o réu e se mais alguém foi abordado, tampouco se havia testemunhas. Não conhecia ao réu (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Robson Carneiro da Silva relatou, em suma, que estava no bar e foi algemado juntamente com o réu. O depoente e Rafaela também foram conduzidos para a delegacia, mas foram liberados pelo delegado. Os policiais encontraram drogas atrás do balcão. O réu não assumiu a propriedade da droga. Não conhecia o acusado e não sabe se ele trabalha no local (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, em que pese as declarações do policial Frank Miguel Correia Alcantara aparentemente se referirem a outra ocorrência, prevalecem os testemunhos ofertados

pelos demais policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, eis que não trazida, aos autos, qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente. Ademais, a testemunha Robson Carneio confirmou que os policiais encontraram droga embaixo do balcão do bar.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e a localização de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "guardar", para fins de tráfico, 17 (dezesete) porções de maconha (27g), 209 (duzentos e nove) porções de cocaína (82g) e 210 (duzentas e dez) porções de crack (59g).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se a apreensão de grande quantidade de drogas inclusive crack, substância que causa maior dependência química aos usuários. Ainda, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0083381-67.2011.8.26.0050- 6ª Vara Criminal-fls. 25/26).

Desse modo, majoro a pena base em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que o réu é reincidente (proc. 0101272-67.2012.8.26.0050, 22ª Vara Criminal).

Ausentes atenuantes. Desse modo, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Ainda, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico e portador de maus antecedentes. Desse modo, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente específico, além de portador de maus antecedentes.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu FERNANDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em seu mínimo valor legal. Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente específico, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional

Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA